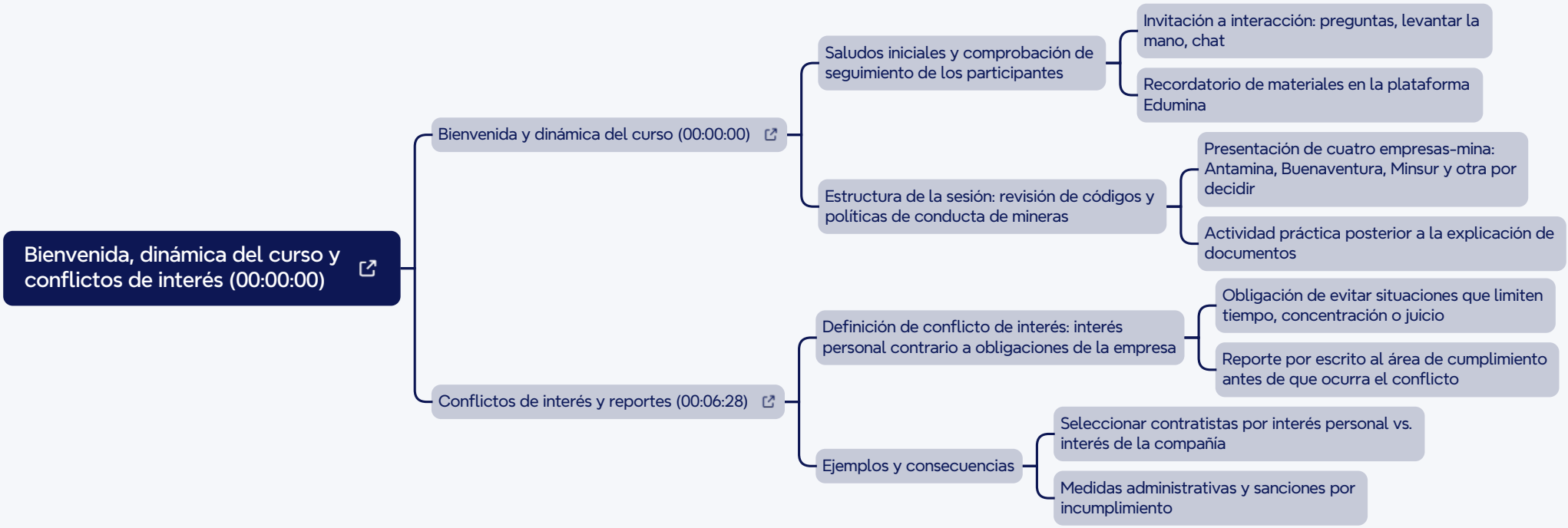
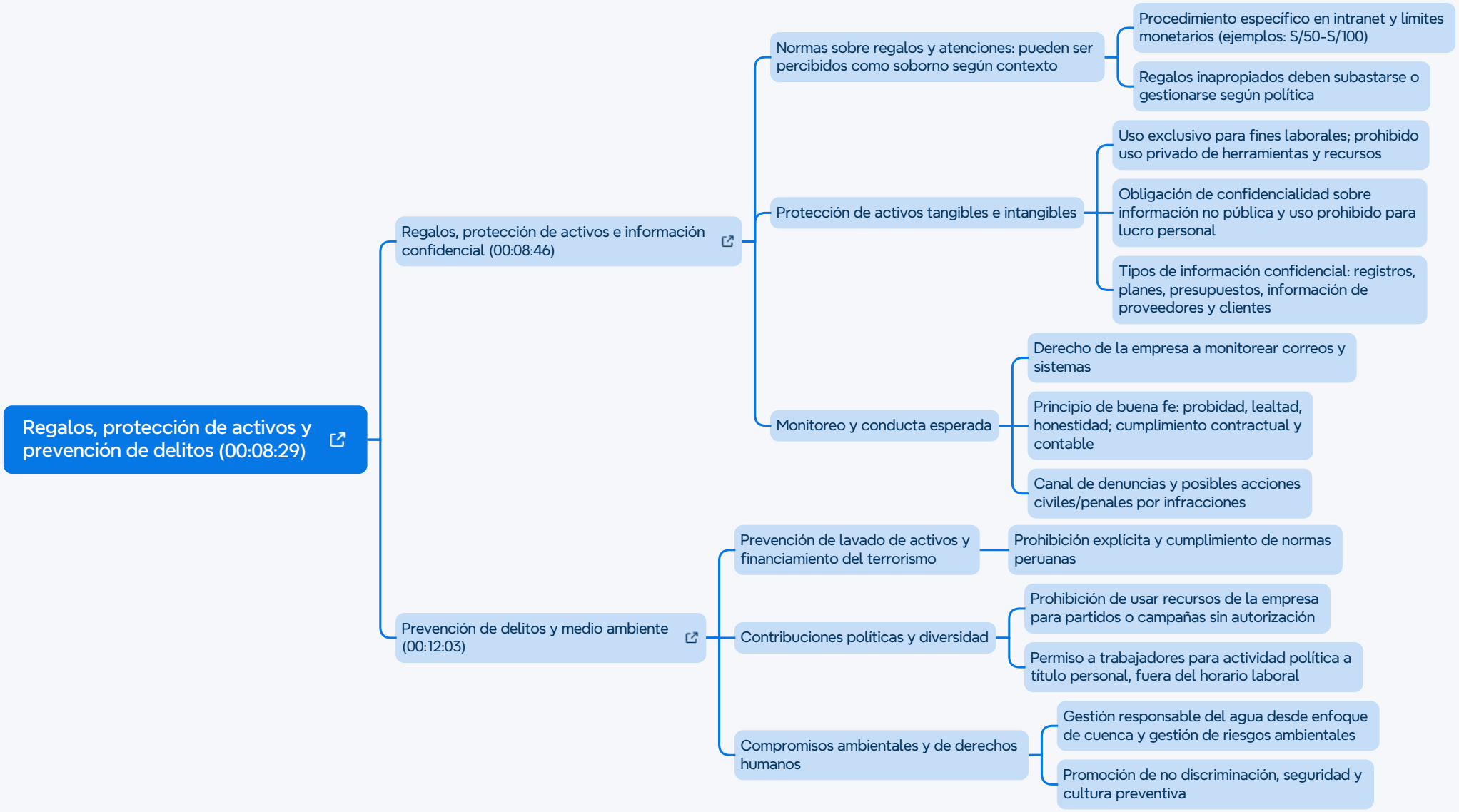
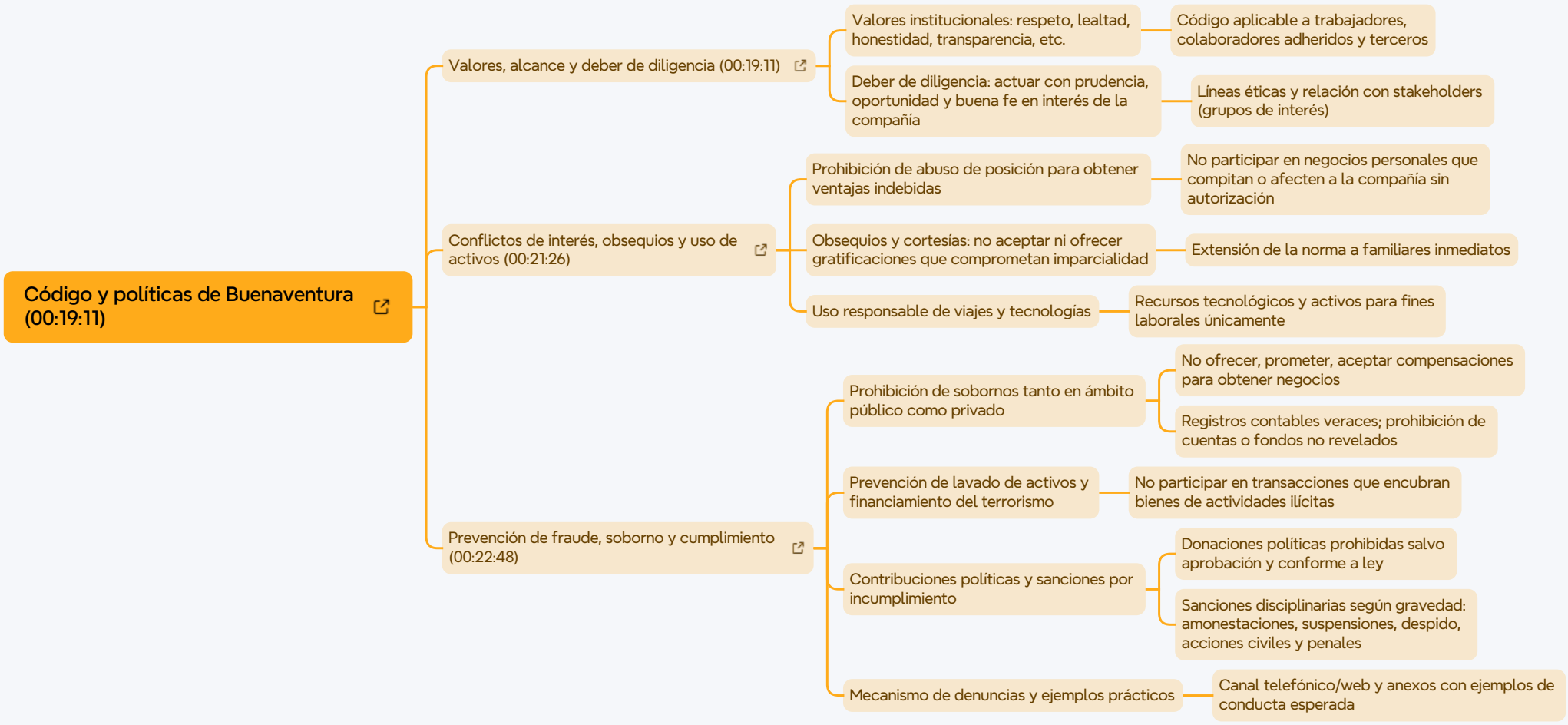
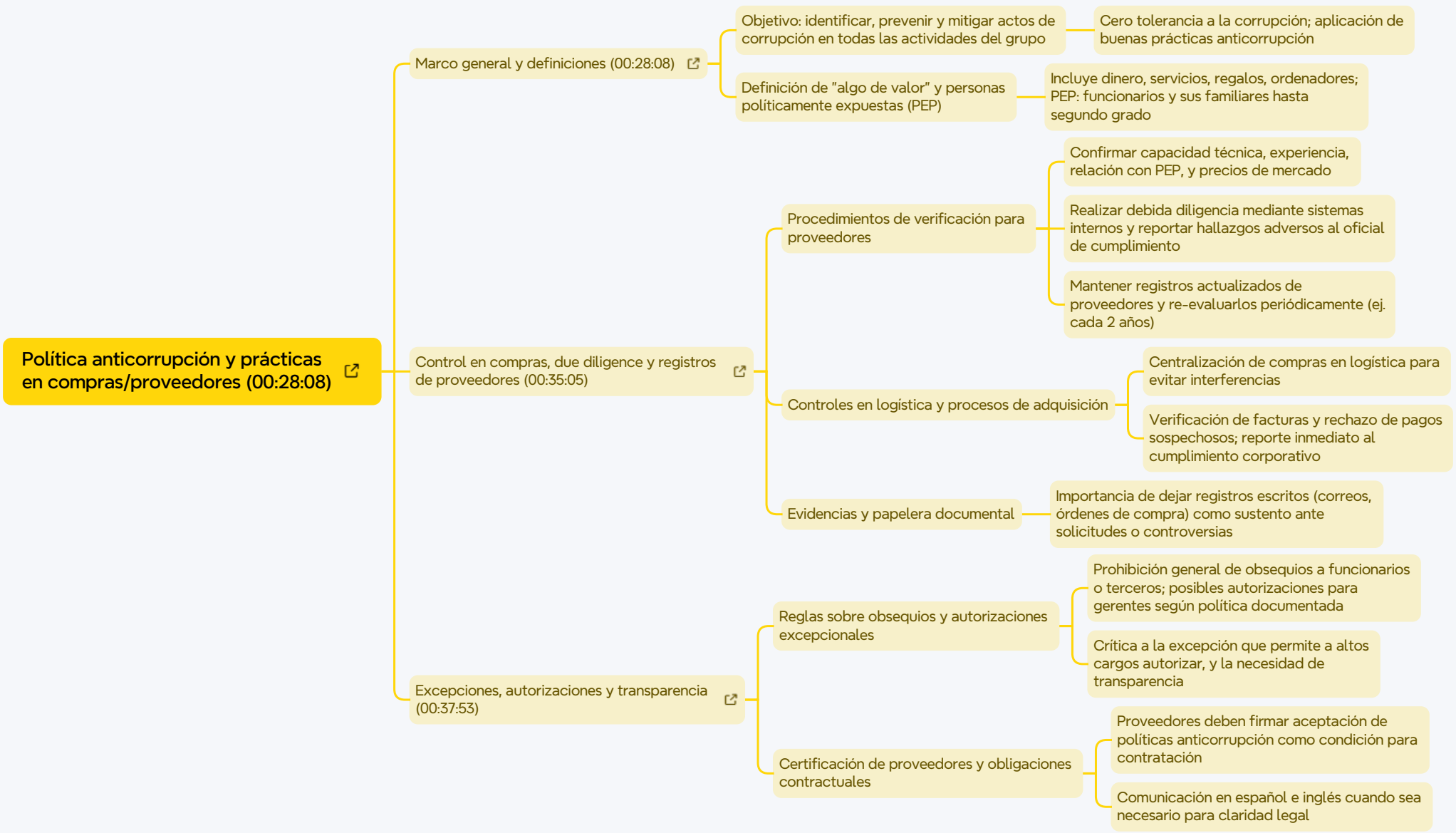
EDU MIN

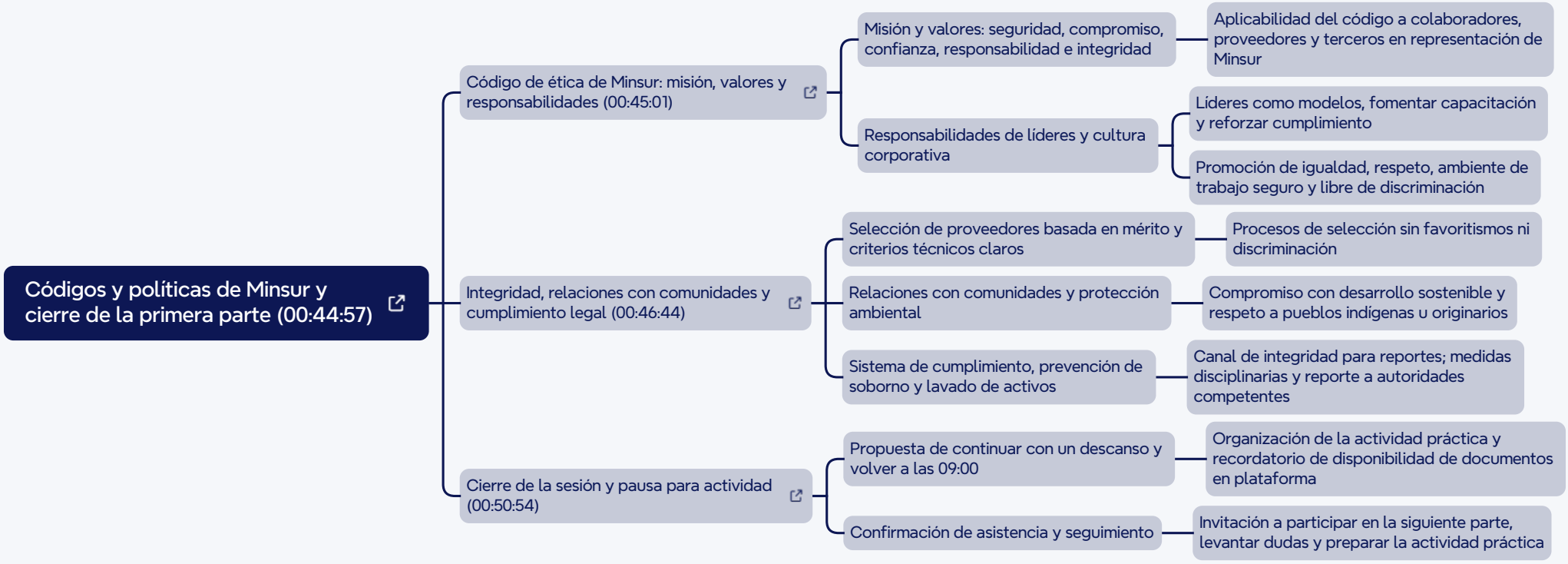

CLASE 37: CONSIDERACIONES ÉTICAS Y SOCIALES EN LA GESTIÓN DE COMPRAS - 2DA PARTE
Bienvenida, dinámica del curso y conflictos de interés (00:00:00)
14
Regalos, protección de activos y prevención de delitos (00:08:29)
21
Código y políticas de Buenaventura (00:19:11)
23
Política anticorrupción y prácticas en compras/proveedores (00:28:08)
22
Códigos y políticas de Minsur y cierre de la primera parte (00:44:57)
18
Cierre de la segunda parte y continuidad (01:57:21)
21
Ejemplo técnico de insumo crítico y prácticas inapropiadas (01:59:07)
20
Políticas propuestas, experiencias reales y riesgos identificados (01:50:35)
31
Actividad práctica: políticas éticas en el área de compras (01:11:09)
11

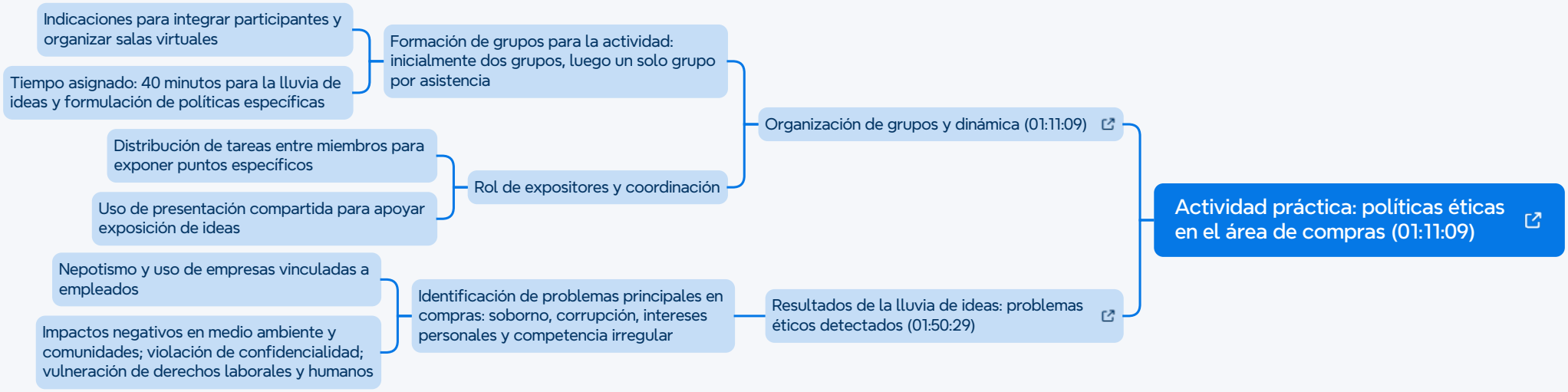

Bienvenida, dinámica del curso y conflictos de interés (00:00:00)
Bienvenida y dinámica del curso (00:00:00)
Saludos iniciales y comprobación de seguimiento de los participantes
Invitación a interacción: preguntas, levantar la mano, chat
Recordatorio de materiales en la plataforma Edumina
Estructura de la sesión: revisión de códigos y políticas de conducta de mineras
Presentación de cuatro empresas-mina: Antamina, Buenaventura, Minsur y otra por decidir
Actividad práctica posterior a la explicación de documentos
Conflictos de interés y reportes (00:06:28)
Definición de conflicto de interés: interés personal contrario a obligaciones de la empresa
Obligación de evitar situaciones que limiten tiempo, concentración o juicio
Reporte por escrito al área de cumplimiento antes de que ocurra el conflicto
Ejemplos y consecuencias
Seleccionar contratistas por interés personal vs. interés de la compañía
Medidas administrativas y sanciones por incumplimiento


Regalos, protección de activos y prevención de delitos (00:08:29)
Regalos, protección de activos e información confidencial (00:08:46)
Normas sobre regalos y atenciones: pueden ser percibidos como soborno según contexto
Procedimiento específico en intranet y límites monetarios (ejemplos: S/50-S/100)
Regalos inapropiados deben subastarse o gestionarse según política
Protección de activos tangibles e intangibles
Uso exclusivo para fines laborales; prohibido uso privado de herramientas y recursos
Obligación de confidencialidad sobre información no pública y uso prohibido para lucro personal
Tipos de información confidencial: registros, planes, presupuestos, información de proveedores y clientes
Monitoreo y conducta esperada
Derecho de la empresa a monitorear correos y sistemas
Principio de buena fe: probidad, lealtad, honestidad; cumplimiento contractual y contable
Canal de denuncias y posibles acciones civiles/penales por infracciones
Prevención de delitos y medio ambiente (00:12:03)
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Prohibición explícita y cumplimiento de normas peruanas
Contribuciones políticas y diversidad
Prohibición de usar recursos de la empresa para partidos o campañas sin autorización
Permiso a trabajadores para actividad política a título personal, fuera del horario laboral
Compromisos ambientales y de derechos humanos
Gestión responsable del agua desde enfoque de cuenca y gestión de riesgos ambientales
Promoción de no discriminación, seguridad y cultura preventiva


Código y políticas de Buenaventura (00:19:11)
Valores, alcance y deber de diligencia (00:19:11)
Valores institucionales: respeto, lealtad, honestidad, transparencia, etc.
Código aplicable a trabajadores, colaboradores adheridos y terceros
Deber de diligencia: actuar con prudencia, oportunidad y buena fe en interés de la compañía
Líneas éticas y relación con stakeholders (grupos de interés)
Conflictos de interés, obsequios y uso de activos (00:21:26)
Prohibición de abuso de posición para obtener ventajas indebidas
No participar en negocios personales que compitan o afecten a la compañía sin autorización
Obsequios y cortesías: no aceptar ni ofrecer gratificaciones que comprometan imparcialidad
Extensión de la norma a familiares inmediatos
Uso responsable de viajes y tecnologías
Recursos tecnológicos y activos para fines laborales únicamente
Prevención de fraude, soborno y cumplimiento (00:22:48)
Prohibición de sobornos tanto en ámbito público como privado
No ofrecer, prometer, aceptar compensaciones para obtener negocios
Registros contables veraces; prohibición de cuentas o fondos no revelados
Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
No participar en transacciones que encubran bienes de actividades ilícitas
Contribuciones políticas y sanciones por incumplimiento
Donaciones políticas prohibidas salvo aprobación y conforme a ley
Sanciones disciplinarias según gravedad: amonestaciones, suspensiones, despido, acciones civiles y penales
Mecanismo de denuncias y ejemplos prácticos
Canal telefónico/web y anexos con ejemplos de conducta esperada


Política anticorrupción y prácticas en compras/proveedores (00:28:08)
Marco general y definiciones (00:28:08)
Objetivo: identificar, prevenir y mitigar actos de corrupción en todas las actividades del grupo
Cero tolerancia a la corrupción; aplicación de buenas prácticas anticorrupción
Definición de "algo de valor" y personas políticamente expuestas (PEP)
Incluye dinero, servicios, regalos, ordenadores; PEP: funcionarios y sus familiares hasta segundo grado
Control en compras, due diligence y registros de proveedores (00:35:05)
Procedimientos de verificación para proveedores
Confirmar capacidad técnica, experiencia, relación con PEP, y precios de mercado
Realizar debida diligencia mediante sistemas internos y reportar hallazgos adversos al oficial de cumplimiento
Mantener registros actualizados de proveedores y re-evaluarlos periódicamente (ej. cada 2 años)
Controles en logística y procesos de adquisición
Centralización de compras en logística para evitar interferencias
Verificación de facturas y rechazo de pagos sospechosos; reporte inmediato al cumplimiento corporativo
Evidencias y papelera documental
Importancia de dejar registros escritos (correos, órdenes de compra) como sustento ante solicitudes o controversias
Excepciones, autorizaciones y transparencia (00:37:53)
Reglas sobre obsequios y autorizaciones excepcionales
Prohibición general de obsequios a funcionarios o terceros; posibles autorizaciones para gerentes según política documentada
Crítica a la excepción que permite a altos cargos autorizar, y la necesidad de transparencia
Certificación de proveedores y obligaciones contractuales
Proveedores deben firmar aceptación de políticas anticorrupción como condición para contratación
Comunicación en español e inglés cuando sea necesario para claridad legal


Códigos y políticas de Minsur y cierre de la primera parte (00:44:57)
Código de ética de Minsur: misión, valores y responsabilidades (00:45:01)
Misión y valores: seguridad, compromiso, confianza, responsabilidad e integridad
Aplicabilidad del código a colaboradores, proveedores y terceros en representación de Minsur
Responsabilidades de líderes y cultura corporativa
Líderes como modelos, fomentar capacitación y reforzar cumplimiento
Promoción de igualdad, respeto, ambiente de trabajo seguro y libre de discriminación
Integridad, relaciones con comunidades y cumplimiento legal (00:46:44)
Selección de proveedores basada en mérito y criterios técnicos claros
Procesos de selección sin favoritismos ni discriminación
Relaciones con comunidades y protección ambiental
Compromiso con desarrollo sostenible y respeto a pueblos indígenas u originarios
Sistema de cumplimiento, prevención de soborno y lavado de activos
Canal de integridad para reportes; medidas disciplinarias y reporte a autoridades competentes
Cierre de la sesión y pausa para actividad (00:50:54)
Propuesta de continuar con un descanso y volver a las 09:00
Organización de la actividad práctica y recordatorio de disponibilidad de documentos en plataforma
Confirmación de asistencia y seguimiento
Invitación a participar en la siguiente parte, levantar dudas y preparar la actividad práctica


Actividad práctica: políticas éticas en el área de compras (01:11:09)
Organización de grupos y dinámica (01:11:09)
Formación de grupos para la actividad: inicialmente dos grupos, luego un solo grupo por asistencia
Indicaciones para integrar participantes y organizar salas virtuales
Tiempo asignado: 40 minutos para la lluvia de ideas y formulación de políticas específicas
Rol de expositores y coordinación
Distribución de tareas entre miembros para exponer puntos específicos
Uso de presentación compartida para apoyar exposición de ideas
Resultados de la lluvia de ideas: problemas éticos detectados (01:50:29)
Identificación de problemas principales en compras: soborno, corrupción, intereses personales y competencia irregular
Nepotismo y uso de empresas vinculadas a empleados
Impactos negativos en medio ambiente y comunidades; violación de confidencialidad; vulneración de derechos laborales y humanos

Políticas propuestas, experiencias reales y riesgos identificados (01:50:35)

Políticas propuestas por los participantes (01:50:35)

De control ético y transparencia interna

- Política de integridad y transparencia
  - Promover honestidad y transparencia en todas las transacciones; implementar auditorías regulares.
- Política antisoborno y anticorrupción
  - Prohibición de aceptación de regalos, favores o compensaciones; establecer procedimientos de reporte y manejo de casos.
- Política de conflicto de interés
  - Exigir divulgación de conflictos por empleados y medidas de mitigación.
- Política de competencia justa y antinepotismo
  - Asegurar igualdad de oportunidades para proveedores; prohibir manipulación de especificaciones y favoritismo.
- Política de confidencialidad de información
  - Proteger información sensible de compras y proveedores; sanciones claras por uso indebido.

De gestión y cumplimiento de proveedores

- Políticas de verificación y cumplimiento de proveedores
  - Verificar cumplimiento legal y ético de proveedores; auditorías periódicas y requisitos mínimos de antigüedad en el mercado.
- Política de sostenibilidad y responsabilidad ambiental
  - Priorizar compras sostenibles; evaluar impacto ambiental como criterio de selección.
- Política de derechos laborales y humanos
  - Asegurar que proveedores respeten derechos laborales y humanos; promover responsabilidad social.
- Política de calidad y cumplimiento
  - Establecer estándares claros de calidad y mecanismos de control, devolución o compensación por incumplimiento.
- Política de apoyo a proveedores locales
  - Fomentar la participación de proveedores locales que cumplan requisitos y estándares.

Experiencias reales y riesgos identificados (01:57:32)

Caso de favoritismo y autocreación de proveedores

- Ejemplo en Buenaventura: secretaria que gestionaba línea de compras favoreció empresa familiar, ganando licitaciones por conocimiento interno
- Medida aplicada: despido y requisitos posteriores para proveedores (antigüedad mínima)

Riesgo de relaciones exclusivas con proveedores

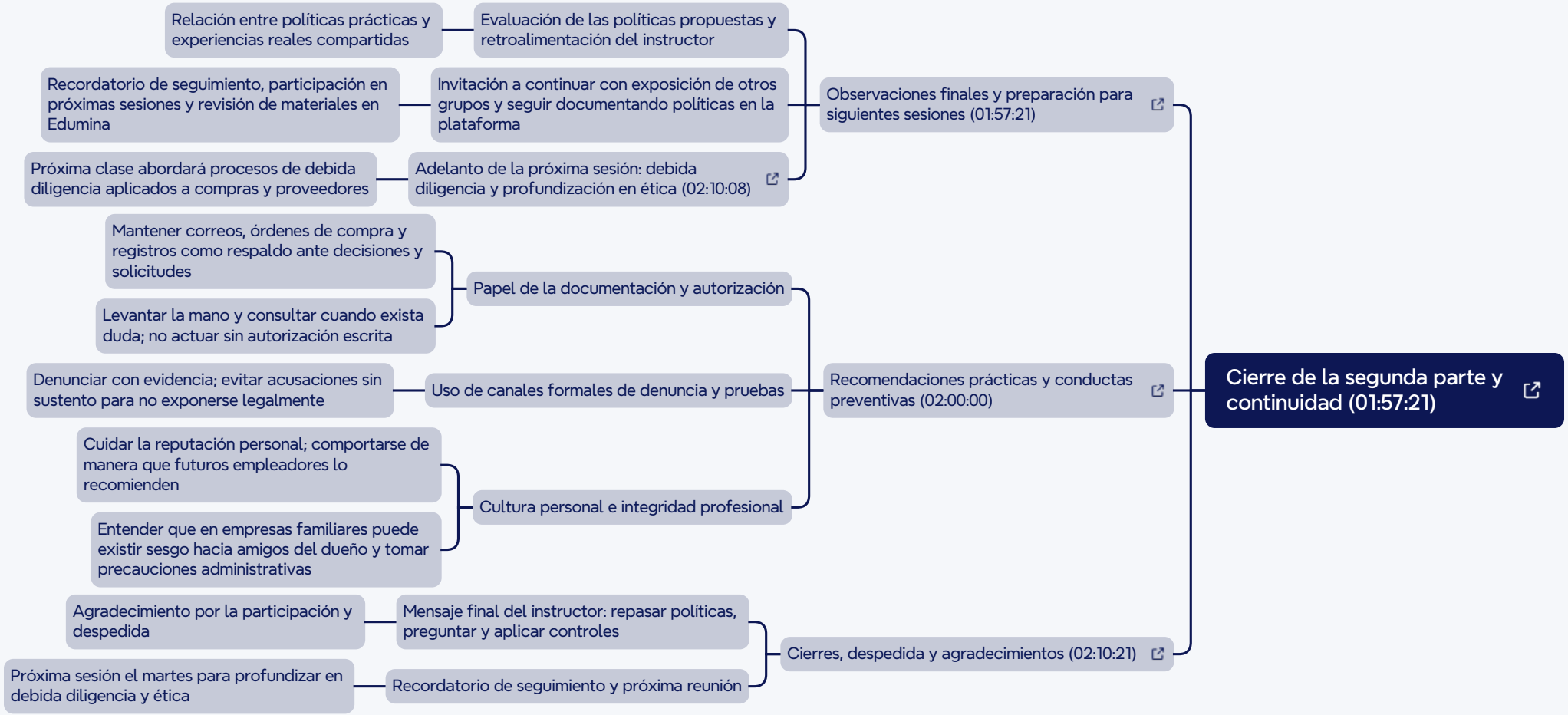
- Jefe que favorecía a un proveedor único por conveniencia técnica o preferencia personal
- Necesidad de transparencia en justificación técnica y alternativas en base a mercado

Señales de corrupción en pruebas y selección

- Envío sistemático de pruebas a condiciones extremas para provocar fallos y descartar competidores
- Técnica de bloquear entrada de nuevos proveedores y manipular resultados de evaluación

Ejemplo técnico de insumo crítico y prácticas inapropiadas (01:59:07)

- Ejemplo técnico: explicación de un insumo crítico (01:59:07)
  - Presentación del espliset como insumo de sostenimiento en mina
    - Descripción: perno de fricción compuesto por tubo hueco y placa; se instala en roca y se inyecta chocret para expandir y sostener
    - Importancia: asegurar especificaciones técnicas, calidad y múltiples proveedores certificados para evitar dependencia y riesgos operativos
- Casos adicionales y prácticas inapropiadas (02:00:10)
  - Monopolio de proveedores y volumen oculto
    - Ejemplo: consumo mensual elevado de split sets (~20,000 unidades) con precios bajos por unidad que generan montos significativos y dependencia de un único proveedor
    - Rotación de jefes que revela favoritismos previos y conflictos de interés por pagos o convenios ocultos
  - Usos indebidos de identidad y órdenes informales
    - Proveedores que ingresan material a almacén alegando relación con altos directivos y luego exigen pago sin orden de compra
    - Importancia de controlar recepción en almacenes y exigir documentación previa
  - Abuso de activos y apropiación de herramientas
    - Casos de jubilados que utilizan herramientas costosas (marca Snap-on) adquiridas por la empresa para actividades privadas o talleres personales
    - Necesidad de control de inventarios, seguimiento de uso y verificación del usuario
  - Gastos inflados y uso indebido de caja chica
    - Empleados que solicitan taxis o gastos frecuentes sin justificación y los cargan a caja chica
    - Recomendación de auditorías y límites claros en reembolsos
  - Influencia indebida por cercanía a la dirección
    - Proveedores que presumen relaciones personales con directivos para obtener ventajas
    - Reiteración de la regla: todo respaldo debe estar por escrito y autorizado


Cierre de la segunda parte y continuidad (01:57:21)
Observaciones finales y preparación para siguientes sesiones (01:57:21)
Evaluación de las políticas propuestas y retroalimentación del instructor
Relación entre políticas prácticas y experiencias reales compartidas
Invitación a continuar con exposición de otros grupos y seguir documentando políticas en la plataforma
Recordatorio de seguimiento, participación en próximas sesiones y revisión de materiales en Edumina
Adelanto de la próxima sesión: debida diligencia y profundización en ética (02:10:08)
Próxima clase abordará procesos de debida diligencia aplicados a compras y proveedores
Recomendaciones prácticas y conductas preventivas (02:00:00)
Papel de la documentación y autorización
Mantener correos, órdenes de compra y registros como respaldo ante decisiones y solicitudes
Levantar la mano y consultar cuando exista duda; no actuar sin autorización escrita
Uso de canales formales de denuncia y pruebas
Denunciar con evidencia; evitar acusaciones sin sustento para no exponerse legalmente
Cultura personal e integridad profesional
Cuidar la reputación personal; comportarse de manera que futuros empleadores lo recomienden
Entender que en empresas familiares puede existir sesgo hacia amigos del dueño y tomar precauciones administrativas
Cierres, despedida y agradecimientos (02:10:21)
Mensaje final del instructor: repasar políticas, preguntar y aplicar controles
Agradecimiento por la participación y despedida
Recordatorio de seguimiento y próxima reunión
Próxima sesión el martes para profundizar en debida diligencia y ética